

1503480-92.2018.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... o acusado quanto ao delito de tráfico e de absolve-lo quanto ao delito de associação. A Defesa também se manifestou oralmente requerendo o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, há prova da materialidade, consubstanciada pelo auto de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503480-92.2018.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503480-92.2018.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2016405/2018 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 969082 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

2697/18/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2016405 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2697/18/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Benedito de Souza Aparecido

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

VISTOS.

Consta da denúncia que, na data de 4 de julho de 2018, por volta das 11h33min, na Pedro Elias nº 1000, Jardim Barão de Limeira, nesta cidade e Comarca de Limeira, BENEDITO DE SOUZA APARECIDO agindo conjuntamente e com unidade de desígnios com a inimputável Jacqueline Santana da Silva, vendia drogas, bem como trazia consigo drogas, consistentes em 16 (dezesseis) porções de Cannabis Sativa L1, vulgarmente conhecida como maconha, pesando aproximadamente 26 g (vinte e seis gramas), para

fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Denúncia instruída por inquérito policial iniciado por prisão em flagrante e recebida em 27 de abril de 2022 (fl. 204/205).

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 13).

Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (fls. 16/17).

Laudo de Exame Químico Toxicológico (fl. 46/48).

A defesa apresentou resposta à acusação (fl. 199/200).

Realizada audiência de instrução e julgamento nesta data colheu-se o depoimento de duas testemunhas, bem como, realizou-se o interrogatório do acusado. O Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação, para fim de condenar o acusado quanto ao delito de tráfico e de absolve-lo quanto ao delito de associação. A Defesa também se manifestou oralmente requerendo o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Quanto ao delito de tráfico de drogas, há prova da materialidade, consubstanciada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 13 e pelo laudo pericial definitivo de fls. 46/48.

A autoria também restou seguramente demonstrada.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Afirmou ser dependente de álcool e que estava há dois dias traficando para sustentar seu vício. Declarou que já estava de saída e Jaqueline daria continuidade nas vendas no local no momento em que a polícia os abordou.

A confissão do acusado vem referendada pelas declarações uniformes prestadas pelos policiais militares Júlio e Paulo, no sentido de que estavam em patrulhamento quando receberam informações via COPOM que que indivíduo com as características de Benedito estaria no local realizando a traficância. Realizada abordagem localizaram uma porção de maconha com o acusado e o restante dos entorpecentes com a adolescente Jaqueline, que traficava em sua companhia.

Neste aspecto, a palavra dos policiais não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.^a Min.^a Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos

de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os policiais a responsabilização dos réus se não fossem verdadeiros os fatos.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como, verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação dos acusados nas penas do art. 33, caput da Lei 11.333/2006. De outra sorte, não há nos autos provas suficientes à configuração do delito previsto no art. 35, caput da Lei 11.343/2006, pois não demonstrado, extreme de dúvidas, o caráter de estabilidade ou a coordenação associativa para o exercício da traficância, impondo-se a absolvição do acusado por ausência de provas em relação a este delito.

Isto posto, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal em conjunto com art. 42 da Lei 11.343/06, verifico não haver nos autos provas objetivas a justificar qualquer exasperação. Assim, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal. Em segunda fase deixo de aplicar a atenuante da confissão a vista da Súmula 231 do STJ.

Em terceira fase, verifico que o réu atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Assim, a pena alcançará o patamar de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 168 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Por fim, observo que o delito foi praticado nas imediações de estabelecimento de ensino e na companhia de adolescente, razão pela qual a sanção será definitivamente fixada no patamar de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 224 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

O regime inicial, considerando a primariedade, a quantidade de pena aplicada, a confissão, que denota arrependimento e espírito colaborativo, será o ABERTO, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal.

No entanto, a pena privativa de liberdade será substituída por duas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e na limitação de final de semana, pelo mesmo prazo da sanção corporal, pois trata-se de medida plenamente justificável e socialmente recomendável, seguindo a disposição artigo 44 do Estatuto Repressivo.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR o réu BENEDITO DE SOUZA APARECIDO como incurso no art. 33, §4º c/c art. 40, III e VI da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 2 anos de reclusão e ao pagamento de 224 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal, em regime inicial ABERTO, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes na limitação de final de semana e na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da sanção corporal;
ABSOLVER o acusado quanto ao delito descrito no art. 35 da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII do CPP.

Em razão do regime prisional ora fixado, faculto-lhe o direito de apelar em liberdade quanto aos fatos apurados nestes autos. Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade processual.
P.R.I.C.

Limeira, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA